

מסמך הכנה לדיון פתיחה בוועדת החוקה ביום 26.5.2025 בהצעת חוק חדלות פירעון (תיקון מס' 9) (צו עיכוב הליכים זמני בהליך לאישור הסדר חוב), התשפ"ה-2024 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית

תיקון מס' 9 לחוק חדלות פירעון הוא הצעת חוק ממשלתית, שמוצע בה לעגן באופן קבוע את האפשרות לקבל "עיכוב הליכים" בזמן שחייב מנהל משא ומתן עם נושיו כדי להגיע איתם להסדר חוב.

הצעת החוק הנוכחית היא גלגול של תיקון מס' 4 לחוק, שהוסיף בשנת 2021 הסדר של עיכוב הליכים כהוראת שעה זמנית לתקופת הקורונה. הוראת השעה נחקקה בשעתו על רקע הקשיים שחייבים רבים נקלעו אליהם באותה תקופה, אך הובילה לבחינה ממשלתית של הצורך בקביעת הסדר של קבע במתכונת דומה, ובעקבותיה מוצע כעת לעגן את ההסדר באופן קבוע, אך לערוך בו מספר תיקונים משמעותיים.

הוראת השעה שבתיקון מס' 4 הוארכה מעת לעת מאז שנת 2021, וכעת תוקפה הוא עד ליום 31.7.25.

רקע כללי

"עיכוב הליכים" משמעו – צו שיפוטי שמכוחו בין היתר, חל איסור על פירעון חובות העבר של החייב (אלא אם נקבע אחרת בחוק); לא ניתן לפתוח או להמשיך בהליכי גבייה נגד החייב או בהליך משפטי נגדו (בכפוף לחריגים) ועוד. עיכוב הליכים ניתן באופן מובנה ביחד עם צו לפתיחת הליכים במסלול של הליך חדלות פירעון מלא, וכעת מוצע לעגן באופן קבוע אפשרות לקבל צו כזה גם בהליך הסדר חוב לפי חלק י' לחוק.

חוק חדלות פירעון כולל שני מסלולים עיקריים עבור חייב שנקלע לקשיים: האחד – הליך חדלות פירעון מלא (לפי חלק ב' לחוק), במסגרתו בית המשפט קובע כי החייב חדל פירעון וניתן צו לפתיחת הליכים, ובסופו ניתן להגיע לשיקום כלכלי או לפירוק. בהליך זה, ככלל, ניתנת "הקפאת הליכים" המונעת מהנושים לפתוח נגד החייב בהליכים משפטיים או בהליכי גבייה עצמאיים. לצד זאת, על החייב מוטלות הגבלות ביחס לניהול ענייניו הכלכליים, נאסר עליו לפרוע בעצמו את חובותיו, והשליטה בנכסיו ובפעילותו הכלכלית עוברת לנאמן חיצוני, אשר מפוקח על-ידי בית המשפט ונתפס כ"זרועו הארוכה". ההליך השני – הליך הסדר חוב (לפי חלק י' לחוק), שמאפשר לחייב ולנושים להסכים על שינוי בתנאי הפירעון של החוב בלי להיכנס להליך חדלות פירעון, וזאת תוך הותרת השליטה בידי החייב בזמן המשא ומתן להסדר ולאחריו.

ההנחה המקובלת היא כי לרוב הסדר מחוץ להליך חדלות פירעון מלא הוא עדיף לחייב, לנושים ולמשק – הוא מאפשר לחסוך את "השמדת הערך" הכרוכה בהליך חדלות פירעון הן ברמה של ההליך הבודד והן ברמה של המשק כשמדובר ב"גל" של הליכים; הוא מונע את ההשלכות השליליות על החייב שכרוכות באיבוד השליטה בנכסיו כחלק מובנה בהליך חדלות פירעון; והוא מאפשר להפחית את העלות של ההליך.

על כן, יש אינטרס כללי לעודד הסדרי חוב, ו"עיכוב ההליכים" יכול לסייע בהגעה אליהם, מאחר שהוא נותן לחייב "מרווח נשימה" שיאפשר לנהל משא ומתן עם הנושים ולהגיע איתם להסכמות.

ואולם, חוק חדלות פירעון לא כלל בנוסחו המקורי התייחסות מפורשת לעיכוב הליכים מלא במסלול של הסדר חוב. האפשרות לקבל הקפאת הליכים מלאה ניתנה אז רק בהליך חדלות פירעון מלא, שכולל מינוי נאמן חיצוני שמנהל ומפקח על ההליך וכן ניתנות הגנות נוספות לנושים (ונכון להיום היא אפשרית גם במסלול של הוראת השעה הזמנית שבתיקון 4 – ראו להלן).

בעת חקיקת חוק חדלות פירעון, הוא כלל **הסדר שנחקק כהוראת שעה ונקרא – "משא ומתן מוגן"**. הסדר זה נועד לאפשר לחייבים זמן שקט לניהול משא ומתן עם הנושים כדי להגיע להסדר חוב. ואולם, בשונה מעיכוב ההליכים המוצע כעת, ניתנה אז הגנה מצומצמת יותר לחברות ציבוריות ולחברות אג"ח בלבד, שעיקרה היה כי נאסר על נושה להעמיד את חובו לפירעון מיידי לתקופה של חצי שנה. ההסדר לא כלל מינוי של נאמן או פיקוח של בית משפט והכניסה אליו היתה לפי החלטה עצמאית של הדירקטוריון. אך רף הכניסה להסדר זה היה גבוה, שכן הדירקטוריון היה צריך לפיו לאשר כי התאגיד יוכל לפרוע את חובותיו בתשעת החודשים הקרובים, ולמיטב ידיעתנו, בפועל, לא נעשה בכך שימוש של ממש, ולכן כשהסתיימה תקופת הוראת השעה ההסדר לא הוארך.

תיקון מס' 4

בשל התפשטות נגיף הקורונה והמגבלות השונות שנקבעו בעקבות זאת, נפגעה פעילותם של עסקים רבים אשר התקשו לעמוד בהחזר החוב שלהם, והתגבר החשש מ"גל" של עסקים שיקרסו בשל כך.

כמענה לחשש זה, נחקק במרץ 2021 תיקון מס' 4 לחוק. התיקון קבע כהוראת שעה הסדר מיוחד המאפשר לחייבים שבחרים במסלול של הסדר חוב לפי חלק י' לחוק, לקבל גם בהליך זה צו ל"עיכוב הליכים". הוראת השעה נועדה להקל על חייבים שנקלעו לקשיים בשל משבר הקורונה לחזור למסלול עסקים תקין, תוך הגעה להסכמות עם הנושים, וזאת בלא להיכנס להליך חדלות פירעון מלא על כל המשמעות שלו. ההנמקה המרכזית שלווה להצעת החוק המקורית של תיקון מס' 4 היתה כי הוא מוצע "בשל הנסיבות הייחודיות של המשבר ובהתבסס על ההנחה שהקושי הכלכלי נובע מסיבות חיצוניות" (ה"ח הממשלה 1391 מיום 11.1.2021, בעמ' 229).

לצד יתרונותיו של ההסדר – עבור החייב, הנושים והאינטרס הכללי – יש בו גם **פגיעה בזכויות הנושים**. עיכוב ההליכים מעביר את החייב למשטר משפטי קולקטיבי ומונע מכל נושה את האפשרות לפעול עצמאית כדי לגבות את חובו. ואולם, בשונה מהליך רגיל של חדלות פירעון, בזמן עיכוב ההליכים לשם גיבוש הסדר חוב **לא מתמנה לחייב נאמן חיצוני** המנהל את נכסיו, והשליטה בנכסים ובהתנהלות הכלכלית נותרת בידי החייב.

מתן "עיכוב הליכים" לחייב בלי שמתלוות לו הגנות מתאימות לנושים מעלה מספר חששות: חשש כי החייב ינצל את "עיכוב ההליכים" כדי "להבריח נכסים" ולהתחמק מתשלום חובות או להעדיף נושים שלא לפי סדר הנשייה החוקי, וחשש כי החייב ימשיך בתקופת עיכוב ההליכים להתנהל, אף בלי כוונה, באופן שיחריף את עומק חדלות הפירעון שאליו יגיע – ובכך בסופו של דבר יפגע בקופת הנשייה שתישאר לחלוקה לנושים.

לפיכך, מאחר שבעיכוב ההליכים מכוח תיקון 4 לא ממונה לחייב נאמן, נכללו בו **הגנות אחרות לנושים** וביניהן: מדובר בצו שיפוטי ויש תנאי סף לקבלתו; הצו הוא לזמן קצוב של עד ארבעה חודשים; בתקופת עיכוב ההליכים החייב נדרש לפעול רק בדרך העסקים הרגילה וכל פעולה חריגה כפופה לאישור בית המשפט; כמו כן, בעת עיכוב הליכים ממונה "מנהל הסדר" שתפקידו לפקח מטעם בית המשפט על פעולות החייב ולשמור על האינטרסים של הנושים, ובמקביל, עליו לעזור לחייב ולנושים להגיע להסכמה על הסדר החוב ולסייע ביישום הוראות ההסדר. הוראת השעה נכנסה לתוקף ביום 18.3.2021 והוארכה מאז מעת לעת, וכאמור, תוקפה הוא עד ליום 31.7.25.

נתונים

בזמן הוראת השעה הממשלה אספה נתונים הנוגעים ליישום ההסדר, שעיקריהם בטבלה שלהלן :

תאגידים					
סה"כ	תקופה ראשונה עד 18.3.21 18.9.21 (6 חודשים)	תקופה שנייה ושלישית 18.9.21 עד 18.9.22 (12 חודשים)	תקופה רביעית 18.9.22 עד 19.9.23 (12 חודשים)	תקופה חמישית עד 19.9.23 30.6.24 (9 חודשים)	
בקשות לעיכוב הליכים להסדר חוב	43	48	54	24	169
החלטות לעכב הליכים	35	38	44	17	134 (33 בקשות נדחו)
הסדרים שאושרו	6	33 (22 מתוכם – הסדרים בבקשות שהוגשו בתקופה הראשונה)	21 (5 מתוכם – הסדרים בבקשות שהוגשו בתקופה השלישית)	7	67
בקשות להסדר חוב רגיל	7	13	27	12	59
בקשות לצו לפתיחת הליכים בהליך חדלות פירעון רגיל	470	1402	1,186	1,130	4,188

← 79% מבקשות התאגידים לעיכוב הליכים נענו בחיוב וניתן בהן צו (134 החלטות לתת צו מתוך 169 בקשות).

← 50% מההחלטות לעכב הליכים של תאגידים הובילו להסדר חוב שאושר (67 מתוך 134).

יחידים					
סה"כ	תקופה ראשונה עד 18.3.21 18.9.21 (6 חודשים)	תקופה שנייה ושלישית 18.9.21 עד 18.9.22 (12 חודשים)	תקופה רביעית עד 19.9.22 18.9.23 (12 חודשים)	תקופה חמישית עד 19.9.23 30.6.24 (9 חודשים)	
בקשות לעיכוב הליכים להסדר חוב	54	100	69	72	295
החלטות לעכב הליכים	32	73	64	61	230
הסדרים שאושרו	1	19	46	30	96
בקשות להסדר חוב רגיל	276	606	657	393	1,932
בקשות לצו לפתיחת הליכים בהליך חדלות פירעון רגיל	10,123	19,890	19,829	14,044	63,886 מתוכן : 47,889 בסמכות ממונה ; 15,997 בסמכות רשמי הוצל"פ

← 78% מהבקשות של יחידים נענו בחיוב וניתן בהן צו עיכוב הליכים (230 החלטות לתת צו מתוך 295 בקשות).

← 42% מההחלטות לעכב הליכים של יחידים הובילו להסדר חוב שאושר (96 מתוך 230).

עמדת הממשלה, בהתבסס על נתונים אלו ועבודת המטה שביצעה, היא כי האפשרות לתת צו לעיכוב הליכים לגיבוש הסדר חוב הכרחית גם בשגרה, ועל כן יש מקום לחוקק הסדר של קבע שיעגן אותה.

לפי דברי ההסבר להצעת החוק, הנתונים מצביעים על ביקוש לסעד עיכוב ההליכים, אשר נובע בחלקו מצורך אמיתי בשקט זמני מהליכי גבייה שיאפשר גיבוש סופי של הסכמות והשגת תמיכת הרוב הדרוש לאישור הסדרי חוב באסיפות בעלי העניין. עוד לפי המוסבר בהצעת החוק, נמצא כי עיכוב הליכים מעודד את הצדדים לנהל מו"מ, נותן להם הזדמנות אמיתית להגיע להסדרי חוב מוסכמים בלי שיתמנה לחייב נאמן ותילקח ממנו השליטה בענייניו הכלכליים, ומגדיל במקרים מתאימים את סיכוייו של החייב להגיע להסדר חוב.

ואולם, לעמדת הממשלה ההסדר כפי שחוקק בהוראת השעה הוא רחב מדי ואינו מאוזן, ובחלק מהמקרים החייבים עשו בו שימוש לרעה. דברי ההסבר כוללים מספר דוגמאות לכך, ובהן:

- תאגידים נכנסו למסלול עיכוב הליכים גם כשידעו שמצבם מצדיק הליך חדלות פירעון מאחר שהקשיים שנקלעו אליהם לא אפשרו להם להציע הסדר חוב שיאפשר על ידי הנושים.
- תאגידים נכנסו לעיכוב הליכים כדי למשוך זמן ולדחות את המועד שבו תעבור השליטה לנאמן, מה שהוביל להשמדת ערך לנושים בתקופה שבה התאגיד בעיכוב הליכים בלי סיכוי סביר להגיע להסדר.
- תאגידים נכנסו לעיכוב הליכים כדי לאפשר להנהלת התאגיד להשפיע על מי שיתמנה למנהל ההסדר, כדי שבהמשך הוא ימשיך לכהן גם כנאמן בהליך חדלות פירעון, באופן שעוקף את מנגנון מינוי הנאמנים שתכליתו להבטיח מינוי עצמאי ובלתי תלוי.
- נעשה ניצול לרעה של המעבר בין המסלולים – תאגיד שהחל הליך להסדר חוב ועבר באופן מלאכותי לחדלות פירעון כדי לכסות את חובותיו לעובדים מכספי הביטוח הלאומי.

לכן הסדר הקבע שמציעה הממשלה בתיקון זה כולל "מסננת כניסה" מצומצמת יותר להסדר עיכוב ההליכים, כמפורט להלן.

הצעת החוק

הצעת החוק שומרת על המודל העקרוני שקיים בהוראת השעה. מוצע בה לאפשר לחייב שפונה למסלול של הסדר חוב, לקבל צו שיפוטי של "עיכוב הליכים" הדומה במהותו לזה שניתן בתיקון מס' 4, וכן לעיכוב ההליכים שניתן לחייב בהליך חדלות פירעון מלא. ואולם, בשונה מהליך חדלות פירעון, לחייב לא ימונה נאמן חיצוני, אלא הוא ימשיך לשלוט בנכסיו ולנהל את ענייניו הכלכליים. לפי המוצע, בית המשפט ימנה "מנהל הסדר" שאינו מקבל לידי את הניהול של ענייניו הכלכליים של החייב, אך יוקנו לו סמכויות פיקוח ודיווח לבית המשפט.

לצד זאת, בהמשך לעבודת המטה שנערכה, מוצעים מספר תיקונים ביחס להסדר של הוראת השעה, וביניהם:

- **מוצע להקשיח את תנאי הכניסה להליך.** למשל, מוצע כי הבקשה לעיכוב הליכים תוגש רק ביחד עם בקשה לאישור הסדר חוב לפי סעיף 321 לחוק, ותכלול את הסדר החוב הבשל שמוצע לנושים. זאת בשונה מהוראת השעה שאינה מגבילה את המועד להגשת הבקשה לעיכוב הליכים ומחייבת לצרף רק מתווה ראשוני של הסדר החוב.
- בנוסף, מוצע כי תאגיד יוכל לבקש עיכוב הליכים רק אם בהסדר שהוא מציע עסקו יישאר פעיל, וכי הבחינה שעורך בית המשפט לצורך אישור הבקשה תכלול רכיבים נוספים כמו: בחינה אם מתן הצו צודק וראוי בנסיבות העניין ולא פוגע בנושים יתר על הנדרש; אם מאזן הנוחות נוטה לטובת החייב; והאם יש לחייב חובות כלפי עובדיו.

- **מוצע לשנות את משך צו עיכוב ההליכים – תוך קיצורו לחייב שהוא תאגיד והארכתו לחייב יחיד.** לפי הוראת השעה, עיכוב ההליכים לתאגידים וליחידים ניתן לתקופה של עד 90 ימים + עד 30 ימים בנסיבות מסוימות, כלומר 120 ימים בסה"כ. כעת מוצע לגבי חייב שהוא תאגיד – **לקצר** את התקופה שתארך בסה"כ עד 105 ימים כולל הארכות (תקופה ראשונית של עד 45 ימים, הארכות אפשריות נוספות של עד 30 ימים ועוד 30 ימים נוספים רק בהסכמת רוב הנושים המחזיקים ברוב ערך תביעות החוב), ולגבי חייב יחיד – **להאריך** את התקופה עד ל-180 ימים כולל הארכות.
- **מוצע שינוי בתפקידו של מנהל ההסדר.** בעוד שלפי הוראת השעה תפקידו היה כפול: פיקוח על ההליך, וסיוע לחייב ולנושים בהגעה להסדר החוב; לפי המוצע, תפקידו יהיה פיקוחי בלבד, מתוך הנחה כי הוא "נכנס לפעולה" בשלב שבו יש כבר הסדר יחסית מגובש. בנוסף, מרבית הסמכויות שהוקנו למנהל ההסדר בהוראת השעה אינן מוצעות ברמת החקיקה הראשית, והכוונה היא לקבוע אותן, כנראה באופן חלקי, בתקנות.
- **מוצעים תיקונים בזכויות הדיוניות שהוקנו לנושים בהליך.** בהוראת השעה הוקנו זכויות דיוניות לנושים המתנגדים למתן הצו (בהליך לגבי חייב שהוא תאגיד – ניתן להגיש התנגדות לבקשה, ובהליך של חייב שהוא יחיד – מי שרואה עצמו נפגע מהעיכוב זכאי לבקש את ביטול הצו); ואילו בהצעת החוק אין התייחסות להוראות הליכיות אלו (ייתכן שהכוונה כי חלקן יעוגנו בתקנות).
- **מוצעים תיקונים שנועדו ליצור הפרדה קשיחה יותר בין הליך הסדר חוב להליך חדלות פירעון.** למשל, מוצע כי מנהל ההסדר לא ימונה כנאמן בהליך חדלות פירעון של אותו חייב (הגבלה זו קיימת היום בהוראת השעה רק לגבי יחידים ומוצע להרחיבה גם לתאגידים).
- **מוצעת האחדה בהסדרים שונים החלים על תאגידים ויחידים, כשבעיקרו של דבר ההסדר מעוצב בהתאם למודל החל על תאגידים.**

נקודות לדיון:

1. **דיון בנתונים –** מוצע כי הוועדה תקבל עדכון מן הממשלה ביחס לנתונים העדכניים באשר לשימוש בתיקון מס' 4, לרבות שיעור הבקשות לעיכוב הליכים שאושרו; שיעור המקרים שבהם עיכוב ההליכים הוביל להסדר חוב, ומידת הצלחתם של הסדרי החוב שהגיעו אליהם. כמו כן, מוצע כי הממשלה תציג נתונים השוואתיים ביחס לשימוש בהליך חדלות פירעון "הרגיל" לפי חלק ב' לחוק לשם שיקום כלכלי, ונתונים על המעבר בין הליך של הסדר חוב להליך שיקום כלכלי לפי חלק ב'.
2. **דיון בהנחות המוצא בבסיס התיקון –** מוצע כי הוועדה תדון בהנחות המוצא של התיקון כפי שהוצגו על-ידי הממשלה בדברי ההסבר, ובראשן:

א. יש צורך בהסדר של עיכוב הליכים שלא כחלק מהליך חדלות פירעון בניהול נאמן – הנחת המוצא בבסיס התיקון היא כי עיכוב הליכים בהליך של הסדר חוב לפי חלק י' הוא הכרחי גם שלא בתקופת הקורונה המשברית. יש לשים לב, כי מסקנה זו עומדת במתח מסוים מול התפיסה שהנחתה את המחוקק בחקיקת חוק חדלות פירעון, שלפיה המעבר להליך הקולקטיבי ועיכוב ההליכים כלפי הנושים הולכים יד ביד עם מינוי נאמן חיצוני שלוקח לידי את ניהול ענייניו הכלכליים של החייב.

ב. **ההסדר שבתיקון 4 הוא רחב מדי ואינו מאוזן ויש לצמצמו** – הנחת המוצא השנייה העומדת בבסיס התיקון היא כי בחלק מהמקרים החייבים עשו שימוש לרעה בהסדר שבתיקון 4 (ראו לעיל דוגמאות שהובאו לכך מתוך דברי ההסבר). הדיון במסקנה זו חשוב, שכן כפועל יוצא ממנה מוצע בתיקון 9 "להדק" את התנאים לקבלת עיכוב הליכים במספר נקודות משמעותיות כמפורט להלן.

3. **דיון במודל הצמצום המוצע בתיקון** – מוצע כי הוועדה תשמע מהממשלה מהו המודל הבסיסי העומד בבסיס תיקון מס' 9. לפי דברי ההסבר, בשונה מהגיונו של תיקון מס' 4, בתיקון החדש עיכוב ההליכים נתפס כמעין סעד זמני, שהוא הליך הנלווה לבקשה עיקרית אחרת שהיא הבקשה לאישור הסדר חוב. מתוך שינוי תפיסתי זה מוצע לשנות מספר נקודות מפתח לאורך חייו של ההליך, כמו: (א) הוספת דרישה כי הבקשה לעיכוב הליכים תוגש רק ביחד עם הבקשה לאישור הסדר החוב, ובמובן זה יצורף לה הסדר חוב "בשל" יחסית ולא רק מתווה ראשוני שלו; (ב) הוספת מבחנים שבית המשפט ישקול בהחלטה אם לתת עיכוב הליכים הדומים במהותם למבחנים החלים על מתן סעדים זמניים; (ג) שינוי בתפקידו של מנהל ההסדר – הורדת התפקיד שהוקנה לו בתיקון מס' 4 לסייע לחייב ולנושים בגיבוש הסדר החוב, והותרת תפקידו הפיקוחי בלבד.

בשים לב לאמור, נציע לוועדה לבחון את הגיונו של המודל המוצע –
מצד אחד, הצמדת עיכוב ההליכים לבקשה עיקרית לאישור ההסדר נועדה לתרום לכך שעיכוב הליכים יינתן רק במקרים שיש היתכנות אמיתית להגיע להסדר חוב, ויש בכך יתרון מבחינת הפחתת הפגיעה בזכויות הנושים למקרים המתאימים בלבד.

מצד שני, האם אין חשש שמתן צו עיכוב הליכים רק בשלב הגשת הבקשה לאישור הסדר החוב, יוביל לכך שלא יינתן צו במצבים שבהם הוא נדרש כדי לאפשר "מרווח נשימה" לחייב לצורך **גיבושו** של אותו הסדר? האם לא ניתן לחשוב על אמות מידה אחרות שיאפשרו להבחין בין חייבים ש"מתאימים" להליך ובין כאלה שמבקשים לנצלו לרעה?

יצוין כי בחקיקה שקדמה לחוק חדלות פירעון (סעיף 233 לפקודת החברות וסעיף 350 לחוק החברות), ניתנה האפשרות לתת עיכוב הליכים לצורך גיבוש או אישור של תכנית שיקום, וכך גם התפיסה שעמדה ביסוד המשא ומתן המוגן הייתה מתן "מרווח נשימה" דווקא בשלב מוקדם יחסית ולפני שהגיע לשלב אישור הסדר החוב.

4. **המודל המוצע ביחס ליחידים** – בתיקון מס' 4 נכללו הוראות שהחילו הסדרים ייחודיים ביחס לעיכוב הליכים בחייבים שהם יחידים **שאינם** נכללים בהסדר המוצע (למשל, פירוט ביחס לתפקידו של מנהל ההסדר; או קביעת ברירת מחדל של קבלת החלטה במעמד צד אחד כשמדובר בחייב שהוא יחיד). מוצע כי הוועדה תבחן את ההצדקה להשמטת הסדרים אלה ואת הצורך בעריכת התאמות ספציפיות נוספות בהסדר המוצע ביחס לעיכוב הליכים לגבי חייבים שהם יחידים.